

RECURSO CÍVEL Nº 5065697-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: JARDIM DOS IPES II (AUTOR)

CIVIL. COTA CONDOMINIAL. DÉBITO. OBRIGAÇÃO *PROPTER REM*. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DA CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OCUPAÇÃO PELO MUTUÁRIO FIDUCIANTE OU POR TERCEIRO COM SUA PERMISSÃO. RECURSO DA CEF CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários da sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5065697-68.2024.4.02.5101

510015507964 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5065697-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: JARDIM DOS IPES II (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Caixa Econômica Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de cotas condominiais, relativas ao imóvel descrito na inicial, retomado e consolidado à CEF.

Em suas razões recursais, a CEF limita-se a esclarecer que, levando em conta que o Condomínio autor estava ciente do contrato de compra e venda que resultou na transferência do domínio e posse direta do imóvel, gerador das taxas condominiais em questão, pelo qual a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio passou ao beneficiário do PMCMV - Faixa I, torna-se imperativa a exclusão da CAIXA/FAR da lide, uma vez que se mostra parte ilegítima para integrar o polo passivo da ação. Requer a total reforma da sentença, declarada sua ilegitimidade e, por consequência, a extinção do processo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso pois tempestivo e adequado.

Inicialmente, registro que a questão relativa à legitimidade passiva ou não da CEF, nas demandas que versem sobre cobranças de cotas condominiais, devem ser analisadas de acordo com as circunstâncias do caso concreto, confundindo-se com o próprio mérito, pelo que necessário tecer algumas considerações.

As cotas condominiais se constituem em obrigações *propter rem o ob rem*, também conhecidas como mistas ou ambulatorias. Diz-se que são mistas porque assimilam características tanto de direitos reais quanto de direitos obrigacionais. Nelas, a pessoa do credor ou do devedor individualiza-se não em razão de um ato de autonomia privada, mas em função da titularidade de um direito real. Nos dizeres de Antunes Varela, “*é uma obrigação imposta, em atenção a certa coisa, a quem for titular desta*”.

O obrigado é o titular do direito real, havendo a possibilidade de sucessão no débito fora das hipóteses normais de transmissão das obrigações.

Deste modo, no caso específico das cotas condominiais, as prestações decorrem da assunção do direito real de propriedade, acompanhando o imóvel em todas as alterações subjetivas em sua titularidade.

Em razão disso, os débitos dessa natureza constituem dívidas pertencentes ao imóvel, ou seja, segue o bem onde ele for, não são dívidas de caráter contratual, nem são vinculadas a uma determinada pessoa, devendo ser suportadas por aquele com quem, de fato, foi estabelecido a relação jurídica material, ou seja, de quem detenha a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é bastante tranquila no sentido de que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e pela ciência do credor acerca da transação. (REsp Documento: 46363834 - EMENTA, RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 9 de 14 Superior Tribunal de Justiça 1297239/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 29/04/2014).

Importa registrar ainda que no julgamento do Recurso Especial REsp 1345331/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese:

a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.

c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

Não obstante o julgado tratar da cobrança de cota condominial em contrato de promessa de compra e venda não levada a registro, suas premissas para aferição do sujeito responsável pelo pagamentos dos débitos é perfeitamente aproveitável na solução da questão controvertida nos autos.

Nessa diretriz, nem sempre o responsável pelo pagamento não será necessariamente aquele que figura no registro do imóvel como proprietário. Daí a necessidade de se averiguar as circunstâncias fáticas do caso concreto para aferir a legitimidade passiva do réu indicado na inicial.

Pois bem. *In casu*, de acordo com a certidão do 4º Ofício de registro de Imóveis, acostada no Ev. 1 - MATRIMÓVEL7, é possível verificar que a propriedade do imóvel sobre o qual pende o débito objeto da presente ação foi consolidada em favor da CEF em agosto de 2023.

Destaca-se que ainda que a prova em contrário a esse respeito deveria ter sido produzida pela ré, fato que certamente deslocaria a responsabilidade e, por conseguinte, a legitimidade passiva para o mutuário fiduciante ou terceiro possuidor, conquanto usufruidores das benesses condominiais e, por isso, seriam os responsáveis pelas respectivas despesas.

Todavia, a CEF não logrou êxito em comprovar que o imóvel ainda estaria ocupado pelos fiduciários devedores ou que já teria sido adquirido por terceiros.

Sendo assim, não há como ser afastada a legitimidade e responsabilidade da CEF no presente caso, devendo esta responder pelos débitos condominiais cobrados.

Desta forma, restando a obrigação pelo pagamento das cotas condominiais alinhada na convenção do condomínio, demonstrado o inadimplemento e comprovada a legitimidade passiva e responsabilidade da CEF, enquanto titular e possuidora do imóvel, conclui-se pela manutenção da sentença de procedência.

No mesmo sentido processo nº 5114554-53.2021.4.02.5101, julgado em sessão extraordinária no dia 16/03/2022, da 2ª Relatoria.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a sentença. Condene a recorrente vencida ao pagamento de honorários da sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se e, após o trânsito em

julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.

5065697-68.2024.4.02.5101

510015507963 .V3